



فہرست مضامین

۱۲۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں نکاح روکنے کے لیے حکم امتناعی جاری کرنے کا اختیار۔

امتناع ازدواج اطفال ایکٹ، ۱۹۲۹ء

ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۱۹۲۹ء

[یکم اکتوبر، ۱۹۲۹ء]

ازدواج اطفال کے انعقاد کو روکنے کا ایکٹ

چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ ازدواج اطفال کے انعقاد کو روکا جائے؛ لہذا بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا

ہے:-

۱۔ (۱) یہ ایکٹ امتناع ازدواج اطفال ایکٹ، ۱۹۲۹ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

۳ [۲] یہ کل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا اور اس کا اطلاق پاکستان کے تمام شہریوں پر جہاں کہیں بھی وہ مختصر عنوان، وسعت ہوں ہوگا۔

(۳) یہ یکم اپریل، ۱۹۳۰ء کو نافذ العمل ہوگا۔

۴ [۲] اس ایکٹ میں، تاوقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔۔

تعریفات۔

THE PAKISTAN CODE

۱۔ بیان اغراض ووجہ کے لیے، دیکھئے جریڈہ ہند، ۱۹۲۷ء حصہ پنجم۔ صفحہ ۲۸؛ مجلس منتخبہ کی رپورٹوں کے لئے، دیکھئے بحوالہ عین ماقبل، ۱۹۲۸ء، حصہ پنجم صفحہ ۱۱۱ اور ۱۶۵۔

ایکٹ اپر تناول کے خارج شدہ علاقے پھیلیر میں اس حد تک وسعت پذیر ہوگا جیسا کہ یہ ایکٹ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں قابل اطلاق ہے اور اپر تناول (شمال مغربی سرحدی صوبہ) کے خارج شدہ علاقہ پر وسعت پذیر ہوگا ماسوائے پھیلیر کے، اور ایسی تاریخ اور ترامیم کے تابع اطلاق پذیر ہوگا، جیسا کہ مشتہر کی جائیں گی، دیکھئے شمال مغربی سرحدی صوبہ (اپر تناول) (خارج شدہ علاقہ) قوانین ضوابط ۱۹۵۰ء۔ بلوچستان کے زیر پٹ علاقہ جات تک بھی وسعت دے دی گئی ہے، دیکھئے فرمان زیر پٹ علاقہ جات (قوانین) ۱۹۵۰ء (فرمان گورنر جنرل نمبر ۳ مجریہ ۱۹۵۰ء)، اور بلوچستان کے وفاقی علاقوں میں اطلاق پذیر ہوگا دیکھئے جریڈہ ہند، ۱۹۳۷ء حصہ اول، صفحہ ۱۴۹۹۔

۲۔ تفسیقی اور ترمیمی ایکٹ، ۱۹۳۰ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۰ء) کی رو سے دفعہ ۲ اور جدول اول، میں ”۱۹۲۸ء“ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (۲) کو تبدیل کر دیا گیا۔ (نفاذ پذیر ۱۴ اکتوبر، ۱۹۵۵ء)، جیسا کہ امتناع ازدواج اطفال (ترمیمی) ایکٹ، ۱۹۳۸ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۳۸ء)، دفعہ ۲، فرمان تطبیق۔، ۱۹۴۹ء، اور وفاقی قوانین (نگرانی و استقرار) ایکٹ، ۱۹۵۱ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۸ سے تبدیل کیا گیا ہے۔

۴۔ یہ دفعہ، اس حد تک پاکستان کے مسلمان شہریوں پر اطلاق پذیر ہوگی جو مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء)، کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کی رو سے ترمیم کی جا چکی ہے۔

(الف) ”طفل“ سے کوئی شخص جو، اگر لڑکا ہو تو اٹھارہ سال کی عمر سے کم ہو، اور اگر لڑکی ہو تو [سولہ]

سال کی عمر سے کم ہو مراد ہے؛

(ب) ”ازدواج طفل“ سے شادی جس میں معاہداتی فریقین میں سے کوئی ایک طفل ہو مراد ہے؛

(ج) ”فریق معاہدہ“ برائے شادی سے خواہ کوئی بھی فریق جس کی شادی بذریعہ ہذا منعقد ہوئی

۲ [یا ہونے والی ہو] مراد ہے؛ ۳☆

(د) ”نابلغ“ سے کسی بھی جنس کا شخص جو اٹھارہ سال سے کم عمر ہو مراد ہے ۴ [؛]۔

۵ [ہ) ”یونین کونسل“ سے فی الوقت نافذ العمل مقامی حکومت سے متعلق قانون کے تحت تشکیل کردہ یونین

کونسل یا ٹاؤن کمیٹی مراد ہے۔]



THE PAKISTAN CODE

۱۔ مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”چودہ“ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کو تبدیل کر دیا گیا۔

۲۔ امتناع ازدواج اطفال (ترمیم دوم) ایکٹ، ۱۹۳۸ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۹۳۸ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کر دیا گیا۔

۳۔ الفاظ ”اور“ بحوالہ عین ماقبل حذف کر دیا گیا، (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء)۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل، ختمہ کو تبدیل کر دیا گیا۔

۵۔ وفاقی قوانین (نگرانی واستقرار) آرڈیننس، ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم، کی شق (ہ) کی رو سے تبدیل کیا گیا،

جو کہ آرڈیننس نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء، کی دفعہ ۱۲ کی رو سے پہلے بھی ترمیم کیا گیا تھا۔

۳۔ [اکیس سال سے کم عمر بالغ مرد کی طفل سے نکاح کرنے پر سزا] مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے حذف کر دی گئی۔

۴۔ [جو کوئی مرد] ۲ [اٹھارہ] سال سے زائد عمر کا ہونے پر، ازدواج طفل کا معاہدہ کرتا ہے تو ایک ماہ تک کی قید محض، یا ایک ہزار روپے تک جرمانے، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۵۔ جو کوئی کسی بھی ازدواج طفل کی تکمیل، انتظام یا ہدایت کرتا ہے تو ایک ماہ تک کی قید محض، یا ایک ہزار روپے تک جرمانے، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا، تاوقتیکہ وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ باور کروانے کی وجہ رکھتا ہے کہ شادی ازدواج طفل نہ تھی۔

۶۔ (۱) جبکہ نابالغ ازدواج طفل کا معاہدہ کرتا ہے تو، نابالغ کی ذمہ داری لینے والا کوئی بھی شخص، خواہ بطور والد یا والدین یا سرپرست یا کسی دوسری حیثیت، قانونی یا غیر قانونی، جو شخص ایسی شادی کو فروغ دینے کے لیے ایسا کوئی عمل کرتا ہے یا عقد بندی کے لیے اس کی اجازت دیتا ہے، یا غفلت سے عقد بندی ہونے سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ایک ماہ تک کی قید محض، یا ایک ہزار روپے تک جرمانے، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا؛ مگر شرط یہ کہ کوئی عورت سزائے قید کی مستوجب نہ ہوگی۔

(۲) اس دفعہ کی اغراض کے لیے، یہ قیاس کیا جائے گا، تاوقتیکہ اور جب تک اس کے برعکس یہ ثابت ہو جائے کہ جہاں نابالغ ازدواج طفل کا معاہدہ کر چکا ہے، ایسے نابالغ کی ذمہ داری لینے والا شخص شادی کی رسم کو روکنے میں بے توجہی سے ناکام ہو چکا ہے۔

۷۔ عبارات عامہ ایکٹ، ۱۸۹۷ء کی دفعہ ۲۵، (نمبر ۱۰ بابت ۱۸۹۷ء) یا مجموعہ تعزیرات پاکستان (نمبر ۱۳۵) بابت ۱۸۶۰ء، کی دفعہ ۶۲ میں شامل کسی امر کے باوصف، دفعہ ۳ کے تحت کسی مجرم کو سزا دینے والی عدالت ایسی ہدایت کرنے کی مجاز نہ ہوگی، کہ عائد کردہ جرمانہ کی عدم ادائیگی پر اسے کسی بھی مدت کی سزائے قید سے گزرنا پڑے۔

۱۔ یہ دفعہ، جہاں تک کہ پاکستان کے مسلم شہریوں پر اطلاق پذیر ہے جو مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) ترمیم کر دی گئی ہے۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۱۲ کی رو سے، 'اکیس' (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کو تبدیل کر دیا گیا۔

ایکٹ نمبر ۵ بابت
۱۸۹۸ء۔

ایکٹ نمبر ۵ بابت
۱۸۹۸ء۔

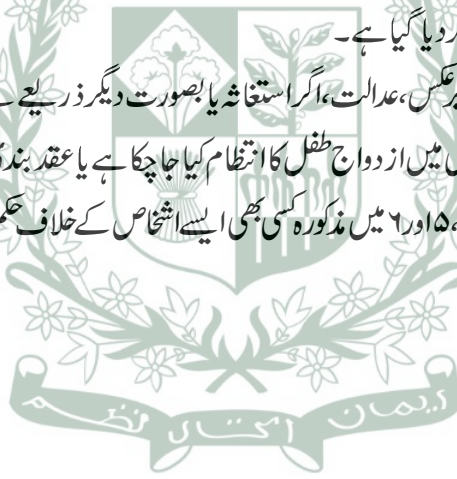
۸۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء کی دفعہ ۱۹۰ (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) میں شامل کسی امر کے باوصف، کوئی عدالت علاوہ ازیں اس ایکٹ کے تحت اختیار سماعت۔

۳۔ [۹۔ عدالت کو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کا اختیار سماعت حاصل نہ ہوگا،^۲ [ماسوائے یونین کونسل کی جانب سے، یا اگر علاقہ میں یونین کونسل نہ ہو تو، ایسی اتھارٹی جیسا کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں مقررہ کرے، کی جانب سے وضع کردہ استغاثہ پر، اور کسی مقدمہ میں مذکورہ اختیار سماعت نہ ہوگا] ایسی تاریخ سے جس پر جرم کا ارتکاب کیے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔]

۱۰۔ عدالت جو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی اختیار سماعت کر رہی ہوگی، تا وقتیکہ وہ مجموعہ ضابطہ فوجداری، اس ایکٹ کے تحت ۱۸۹۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۲۰۳ کے تحت استغاثہ خارج کر دیتی ہے، خواہ وہ بذات خود اس مجموعہ کی جرائم کی ابتدائی دفعہ ۲۰۲ کے تحت اس پر تحقیق کرے، یا اس کے ماتحت مجسٹریٹ درجہ اول کو مذکورہ تحقیق کی ہدایت کرے۔

۱۱۔ [مستغیث سے ضمانت لینے کا اختیار۔] مسلم عاقلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء)، کی رو سے، حذف کر دیا گیا ہے۔

۱۲۔ (۱) اس ایکٹ میں شامل کسی امر کے برعکس، عدالت، اگر استغاثہ یا بصورت دیگر ذریعے سے اس کے روبرو پیش کردہ اطلاع اس ایکٹ کی خلاف ورزی سے مطمئن ہو کہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں ازدواج طفل کا انتظام کیا جا چکا ہے یا عقد بندی ہونے والی ہے تو، ایسے نکاح کو روکنے کے لیے اس ایکٹ کی دفعات ۳، ۴، ۵ اور ۶ میں مذکورہ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف حکم امتناعی جاری کر سکے گی۔



THE PAKISTAN CODE

۱۔ الفاظ ”صدارتی مجسٹریٹ“ یا ”فرمان تطبیق“، ۱۹۳۹ء کی رو سے حذف کر دیئے گئے۔

۲۔ امتناع ازدواج اطفال (ترمیم دوم) ایکٹ، ۱۹۳۸ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۹۳۸ء)، کی دفعہ ۳ کی رو سے، ”ضلعی مجسٹریٹ“ تبدیل کر دیا گیا ہے۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۴، کی رو سے اصل دفعہ ۹ کو تبدیل کر دیا گیا۔

یہ دفعہ، جہاں تک پاکستان کے مسلم شہریوں پر اطلاق پذیر ہے، جو مسلم عاقلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء)، کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کی رو سے ترمیم کیا جا چکا ہے۔

۴۔ مسلم عاقلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء)، کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کی رو سے شامل کر دیا گیا ہے۔

۵۔ دفعہ، جہاں تک پاکستان کے مسلم شہریوں پر اطلاق پذیر ہے جو مسلم عاقلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء) کی رو سے حذف کر دیا گیا ہے۔

۶۔ امتناع ازدواج اطفال (ترمیم دوم) ایکٹ، ۱۹۳۸ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۹۳۸ء) کی دفعہ ۵، کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (۱) تبدیل کر دی گئی ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی بھی شخص کے خلاف حکم امتناعی جاری نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ عدالت ایسے شخص کو پہلے نوٹس دے چکی ہو، اور اسے اجراء حکم امتناعی کے خلاف اظہار وجوہ کا موقع فراہم کر چکی ہو۔

(۳) عدالت آیا کہ خود اپنی تحریک پر یا کسی بھی متاثرہ شخص کی درخواست پر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت وضع کردہ کسی بھی حکم کو منسوخ یا تبدیل کر سکے گی۔

(۴) جبکہ ایسی درخواست وصول ہوئی ہو تو، عدالت درخواست گزار کو خواہ بذات خود یا بذریعہ وکیل اس کے روبرو پیش ہونے کا تعمیلی موقع فراہم کرے گی؛ اور اگر عدالت کلی یا جزوی طور پر درخواست مسترد کرتی ہے تو، وہ اس طرح کرنے کے لئے اس کی وجوہات کو تحریراً قلم بند کرے گی۔

(۵) جو کوئی یہ جانتا ہو کہ اس دفعہ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جا چکا ہے، تو ایسے حکم امتناعی کی نافرمانی کرنے پر کسی بھی طرح کی سزائے قید جو تین ماہ تک ہو یا جرمانہ جو ایک ہزار روپے تک ہو، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ عورت کو سزائے قید نہیں دی جائے گی۔]



THE PAKISTAN CODE